

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6248/2537

บริษัทคอมปิวดีพี จำกัด
กรมสามัญศึกษา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 87 (1), มาตรา 142, มาตรา 172, มาตรา 183

จำเลยทั้งสองได้ให้การไว้แล้วว่า ไม่ได้เป็นคู่สัญญา กับโจทก์ ไม่มีนิติสัมพันธ์ กับโจทก์ จึงไม่มีหนี้ซึ่งจะต้องชำระให้แก่โจทก์ ทั้งศาลชั้นต้นก็ได้กำหนดประเด็นข้อ พิพากษาไว้ว่า จำเลยทั้งสองเป็นคู่สัญญาซื้อขายตามที่โจทก์อ้างหรือไม่ การที่ศาลชั้น ต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงตามที่จำเลยทั้งสองนำเสนอว่า จำเลยที่ 2 รับของไป จากโจทก์เพื่อทดลองใช้ดูก่อน หากเป็นที่พอใจจะได้ตกลงทำหนังสือสัญญาซื้อขาย กันในภายหลัง จึงเป็นการนำเสนอและวินิจฉัยในประเด็นโดยตรงว่า จำเลยทั้งสองเป็น คู่สัญญาซื้อขายตามที่โจทก์อ้างหรือไม่นั่นเอง กรณีหาใช่การรับฟังข้อเท็จจริงนอก ประเด็นไม่

จำเลยทั้งสองได้ให้การไว้แล้วว่า ไม่ได้เป็นคู่สัญญา กับโจทก์ ไม่มีนิติสัมพันธ์ กับโจทก์ จึงไม่มีหนี้ซึ่งจะต้องชำระให้แก่โจทก์ ทั้งศาลชั้นต้นก็ได้กำหนดประเด็นข้อ พิพากษาไว้ว่า จำเลยทั้งสองเป็นคู่สัญญาซื้อขายตามที่โจทก์อ้างหรือไม่ การที่ศาลชั้น ต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงตามที่จำเลยทั้งสองนำเสนอว่า จำเลยที่ 2 รับของไป จากโจทก์เพื่อทดลองใช้ดูก่อน หากเป็นที่พอใจจะได้ตกลงทำหนังสือสัญญาซื้อขาย

กันใ้ภายหลัง จึงเป็นการนำสืบและวินิจฉัยในประเด็นโดยตรงว่า จำเลยทั้งสองเป็น
คู่สัญญาซื้อขายตามที่โจทก์อ้างหรือไม่นั่นเอง กรณีหาใช้การรับฟังข้อเท็จจริงนอก
ประเด็นไม่

(ยงยุทธ ธารีสาร-อำนวยการ สุขพรหม-บรรยง ปานุราช)

ศาลแพ่ง - นายชวลิต ยอดเนร
ศาลอุทธรณ์ - นายวิฑิน สุขนทีธรรม

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>